

5 기술이전 기여자 보상 관리 개선

【현황】

- 「직무발명관리보상규정」 제8조(기술료 사용)에 따르면 연구개발 결과물 등을 사용·양도·대여·수출하는 대가로 발생하는 기술료는 특허유지비용을 선 공제한(이하 ‘수익금’) 후 아래 각 호와 같이 사용한다고 정하고 있으며,
 1. 발명자 및 기술이전 기여자 보상금
 2. 지식재산 관리 비용
 3. 우수 연구성과 발굴 및 연구개발 재투자 등
- 최근 4년간 기술평가이전센터에서 기술이전 기여자에게 지급한 보상금 현황은 [표 21]과 같음.

[표 21] 기술이전 기여자 보상금 지급 현황

(단위 : 건, 명, 천원)

구분	지급건수	지급인원	보상금액	비고
계	8	10	71,170	
2014년	2	3	19,475	
2015년	2	3	6,121	
2016년	2	2	38,911	
2017년	2	2	6,663	

가. 기술이전 기여자 보상금 지급관련 규정 개선

【문제점】

- 「직무발명관리보상규정」 제8조의2(수익금 배분)에 따르면 발명자 및 기술이전 기여자에 대한 보상은 선급기술료와 경상기술료에 대하여 [표 22]와 같이 배분하도록 정하고 있으며,

[표 22] 기술료 수익금 배분 기준

구 분		발명자 보상금	기관수입	기술이전 기여자
선급 기술료	2천만원 이하	수익금의 100분의 80	수익금의 100분의 20	기관수입 중 선급기술료의 5% 범위 내에서 지급
	2천만원 초과 ~ 2억원 이하	1천6백만원+ (2천만원을 초과하는 금액의 100분의 70)	4백만원+ (2천만원을 초과하는 금액의 100분의 30)	
	2억원 초과 ~ 5억원 이하	1억4천2백만원+ (2억원을 초과하는 금액의 100분의 60)	5천8백만원+ (2억원을 초과하는 금액의 100분의 40)	
	5억원 초과	3억2천2백만원+ (5억원을 초과하는 금액의 100분의 50)	1억7천8백만원+ (5억원을 초과하는 금액의 100분의 50)	
경 상 기 술 료		수익금의 100분의 50	수익금의 100분의 50	-

- 기술이전 기여자 보상은 [표 23]과 같이 선급기술료에 한하여 지급 하되 “기관수입 중 선급기술료의 5%범위 내에서 지급” 하도록 정하고 있어 선급기술료의 5%를 산출하는 산출기초액을 기관수입 중 선급기술료로 한정하는 것으로 해석될 수 있는 반면, 기술이전 기여자에 대한 실지급은 선급기술료 수익금 전체를 산출기초액으로 산정·지급하고 있어 직무발명관리보상규정과 맞지 않음.

[표 23] 기술이전 기여자 보상 기준 및 지급현황 비교

직무발명관리보상규정	지급현황
기관수입 중 선급기술료의 5%범위 내에서 지급	선급기술료 수익금의 5%

- 따라서, 기술이전 기여자 보상금 지급 현황에 맞도록 관련 규정을 개정할 필요가 있음.

[조치사항]

- 기술평가이전센터장은,
 - 기술이전 기여자 보상금 지급 현황에 맞도록 직무발명관리보상 규정을 개정하기 바랍니다.(개선)